

Právní normy

Právní norma

Lidé se organizují na základě různých norem, kdy nejdůležitější jsou **normy právní**.

Právní normy:

- jsou **všeobecně závazná pravidla chování**, jejichž dodržování je **vynutitelné státní mocí**
- tvoří a vydávají je příslušné státní orgány **předepsaným postupem** a v **předepsané písemné formě**
- je základním prvkem práva
- tvorba právních norem = **legislativa** (lex= zákon)
- postih za porušení je **sankce**, např. trest, úroky z prodlení
- soubor právních norem je **právní předpis**, např. zákon nebo vyhláška
- vztahy upravené právními normami se nazývají **právní vztahy**

Ostatní společenské vztahy, které nejsou upravené právem, se posuzují podle **morálních norem** – jejich dodržování **není vynutitelné** státní mocí, ale **čestný a svědomitý člověk se jimi řídí**.

Morálka:

- je **sféra lidského chování a jednání** pozorovatelná z hlediska etických hodnot, zvláště se týká **rozlišení dobra a zla**
- představuje **souhrn mravních zásad a norem**

Poměr mezi právem a morálkou vystihuje věta: **Právo je minimum morálky** – kdo nedodržuje ani toto minimum, ohrožuje společnost a státní orgány zakročí.

Druhy právních norem:

A) podle **způsobu**, jak **vymezují chování** účastníků právních vztahů, se rozlišují normy:

- **Zavazující**

- a) **přikazující normy** – ukládají povinnost k **aktivnímu jednání** (např. platit daně)

- b) **zakazující normy** – **zakazují určité činnosti** (např. zákaz kouření ve školách)

- **Opravňující**

- umožňují **volbu některého způsobu chování** (např. volit do Parlamentu ČR může svéprávná osoba starší 18 let)

B) podle **stupně závaznosti** dělíme normy na:

- **donucující** (= **kogentní**, lat.cogere – donucovati) – **závazně** určují práva a povinnosti adresátů, jsou závazné bezvýhradně, nepřipouští žádné výjimky
- **podpůrné (dispozitivní)** jsou **relativně nezávazné, připouští možnost dohody**, pokud však nedojde k dohodě, **platí úprava daná zákonem**

C) podle použité **legislativní techniky**

- **taxativní** – **přesné, úplné a konečné vymezení případů použití**

normy

- **demonstrativní – vymezení použití normy pomocí příkladů**, v normě nejsou uvedeny všechny možné případy, kdy ji lze použít (*například, zejména...*)

D) podle **obsahu** se normy dělí na normy práva občanského, pracovního, rodinného, trestního apod.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.36